



Equador

Resultados detalhados da avaliação

I. Marcos Legais 3.82 / 5

II. Políticas de Mineração 2.45 / 5

III. Investigação e Cumprimento 3.89 / 5

Pontuação total 10.15 / 15.00



Cada segmento colorido representa uma dimensão. O cinza indica a margem restante até 15.

Sobre este painel

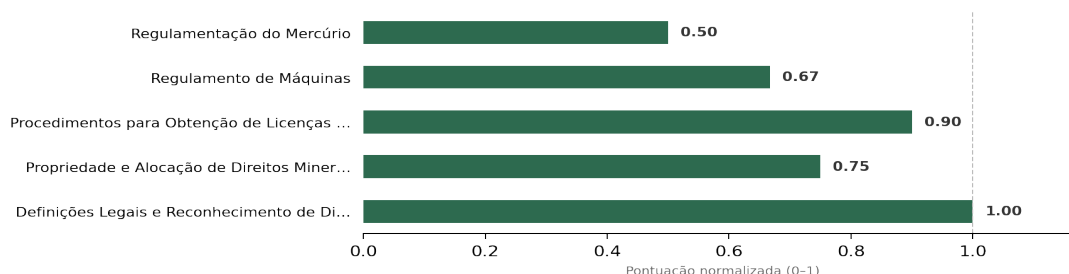
O **Painel de Políticas de Mineração na Amazônia**, liderado pela Amazon Conservation Association, avalia os marcos nacionais de governança da mineração de ouro nos países amazônicos. Cada país é avaliado em três dimensões — **Marcos Legais**, **Políticas de Mineração** e **Investigação e Cumprimento** — cada uma valendo até 5 pontos, com um total máximo de **15 pontos**. Dentro de cada dimensão, cinco categorias (normalizadas de 0 a 1) são avaliadas por meio de múltiplos critérios.

Equador obteve uma pontuação total de **10.15 de 15,00**, ocupando o **4.º lugar entre 8 países amazônicos** avaliados. As páginas seguintes apresentam o conjunto completo de critérios, justificativas e fontes, organizados por dimensão e categoria.

■ Marcos Legais	■ Políticas de Mineração	■ Investigação e Cumprimento
-----------------	--------------------------	------------------------------

Esta avaliação foi produzida pela Amazon Conservation como parte do [Painel de Políticas de Mineração na Amazônia](#), um componente do [Amazon Mining Watch](#). A avaliação de cada país foi realizada com o apoio de, respectivamente: Conservación Amazonica – ACEAA (Bolívia), Instituto Centro de Vida (Brasil), Fundación para la Conservación y el Desarrollo Sostenible (Colômbia), Fundación Ecociencia (Equador), Amazon Conservation Team (Guiana e Suriname), Conservación Amazonica – ACCA (Peru) e SOS Orinoco (Venezuela).

Pontuações por categoria



A. Definições Legais e Reconhecimento de Direitos

Pontuação: 1.00 / 1.00

A legislação nacional define claramente as condições legais sob as quais a mineração de ouro é permitida e as distingue das atividades consideradas ilegais?

1.0

Critério 1

Justificativa

A atividade de mineração é reconhecida pela Constituição Equatoriana (CRE) como parte dos setores estratégicos, sob a responsabilidade do Estado e regida por princípios ambientais (Arts. 313 e 316 CRE). Os minerais são propriedade do Estado, mas este pode delegar sua participação a iniciativas privadas, empresas de capital misto ou à chamada economia popular e solidária (Art. 1 da Lei de Mineração, LM). Consequentemente, a LM define claramente as condições legais que diferenciam a mineração legal da ilegal, que residem na concessão de direitos minerários (Art. 16 LM) derivados de: títulos de concessão, contratos ou autorizações emitidas pela autoridade competente (Art. 17 LM), dependendo do regime (Arts. 133 a 137 LM) e das fases (Art. 27 LM) da atividade de mineração. Assim, o Art. 56 da Lei de Mineração define mineração ilegal como “operações, trabalhos e atividades de mineração em qualquer de suas fases, sem título ou licença legal correspondente”. Isso é complementado pelo Artigo 57 da Lei de Mineração: “Atividade de mineração ilegal realizada por pessoas físicas ou jurídicas, ou grupos de pessoas, nacionais ou estrangeiras, sem os títulos, autorizações, permissões ou licenças...”.

Portanto, a atividade de mineração legal é aquela realizada por um titular autorizado. Por outro lado, qualquer pessoa que realize tal atividade sem o título autorizado está praticando mineração ilegal, o que é considerado (classificado) como infração administrativa (Artigo 57 da Lei de Mineração) e até mesmo crime (Artigo 260 do Código Penal Orgânico Integral, COIP). Em matéria penal, utiliza-se um termo mais técnico: atividade ilícita de mineração, uma vez que a ilegalidade se refere não apenas à Lei de Mineração, mas também às demais normas do ordenamento jurídico aplicáveis à matéria, incluindo o Regulamento da Lei de Mineração (RLM), o Regulamento Ambiental das Atividades de Mineração (RAAM) e as normas secundárias aplicáveis (acordos, resoluções ministeriais).

Fontes

Constituição da República do Equador.

Lei de Mineração.

Código Penal Orgânico Integral.

A legislação nacional fornece uma definição legal clara de mineração artesanal e de pequena escala (MAPE), distinta da mineração de grande escala ou industrial?

1.0

Critério 2

Justificativa

A Lei de Mineração (LM) estabelece regimes de mineração para a mineração artesanal, de pequena escala, de média escala e de grande escala, que diferem em diversos fatores, como volume de produção, características do depósito e meios empregados. Dentro dessa estrutura, a LM fornece definições claras de mineração artesanal e de pequena escala (o termo "mineração de pequena escala" não é utilizado no Equador).

Mineração Artesanal: O Artigo 134 da LM, em conjunto com o Artigo 18 do Regulamento do Regime Especial de Mineração Artesanal e de Pequena Escala, define-a como a mineração realizada por meio de "trabalho individual, familiar ou associativo por aqueles que exercem atividades de mineração em áreas abertas, única e exclusivamente como meio de subsistência...". O Artigo 134 da LM acrescenta as seguintes características: (i) uso de máquinas e equipamentos com capacidade de carga e produção limitadas, (ii) exercício da atividade dentro da jurisdição territorial permitida, (iii) não sujeita ao pagamento de royalties ou patentes, mas sujeita ao regime tributário. e (iv) capacidade de produção: a) para minerais metálicos até 10 toneladas por dia em mineração subterrânea e 120 metros cúbicos por dia em mineração aluvial, b) para minerais não metálicos até 50 toneladas por dia, c) para materiais de construção até 100 metros cúbicos por dia para mineração aluvial ou de material não consolidado e 50 toneladas métricas por dia em mineração a céu aberto em rocha dura.

Mineração de pequena escala — O artigo 138 da Lei de Mineração, em conjunto com o artigo 4º do Regulamento do Regime Especial para Mineração de Pequena Escala e Artesanal, define-a como aquela que, "devido às características e condições geológicas e de mineração dos depósitos de substâncias minerais metálicas e não metálicas e materiais de construção, bem como aos seus parâmetros técnicos e econômicos, torna viável a sua exploração racional direta, sem prejuízo de trabalhos de exploração prévia, ou da realização simultânea de exploração e exploração". 138,1 LM indica esta capacidade de produção: a) para minerais metálicos: até 300 toneladas por dia em mineração subterrânea; até 1000 toneladas por dia em mineração a céu aberto; e até 1500 metros cúbicos por dia em mineração aluvial; b) para minerais não metálicos: até 1000 toneladas por dia; e c) para materiais de construção: até 800 metros cúbicos para mineração em terraços aluviais; e 500 toneladas métricas por dia em mineração a céu aberto em rocha dura (pedreira).

Fontes

Lei da Mineração.

Regulamento para o Regime Especial da Mineração Artesanal e de Pequena Escala.

<https://www.lexis.com.ec/biblioteca/ley-mineria>

O quadro legal estabelece condições ou restrições específicas para atividades de mineração em territórios indígenas, áreas protegidas, zonas de exclusão de mineração e terras comunitárias, incluindo disposições relacionadas ao consentimento, consulta prévia bem informada ou posse da terra?

1.0

Critério 3

Justificativa

O sistema jurídico equatoriano estabelece as seguintes condições, restrições e proibições constitucionais e legislativas às atividades de mineração:

Áreas Protegidas: O Artigo 407 da Constituição (CRE) proíbe atividades extrativas em áreas protegidas. A proibição é: (i) absoluta para a mineração metálica, em todas as suas fases; e (ii) relativa para a mineração não metálica, uma

vez que – como exceção baseada no interesse nacional – pode ser autorizada pela Assembleia Nacional (Poder Legislativo) a pedido do Presidente da República. Essa proibição aplica-se apenas às áreas que fazem parte do Sistema Nacional de Áreas Protegidas (SNAP), que abrange aproximadamente 20% do território nacional; e não se aplica a áreas que fazem parte de outros mecanismos de conservação da biodiversidade ou do patrimônio florestal.

Territórios Indígenas e Terras Comunitárias: Diferentemente das áreas protegidas, as atividades de mineração podem ser realizadas nesses territórios, mediante consulta prévia. Este é um direito de participação cidadã especificamente reconhecido pelo Artigo 407 da Constituição. O artigo 57, parágrafo 7, da Constituição da República do Equador (CRE) estabelece a consulta prévia, livre e informada como um direito coletivo das comunidades, povos e nacionalidades indígenas. Esse direito é exercido antes que o Estado adote decisões relativas a planos e programas de prospecção, exploração e comercialização de recursos não renováveis, incluindo recursos minerais, localizados em suas terras e que possam afetá-los ambiental ou culturalmente. O artigo 3º da Lei Orgânica das Terras Rurais e Territórios Ancestrais (LOTRTA) define terra e território ancestral como “o espaço físico sobre o qual uma comunidade, comuna, povo ou nacionalidade de origem ancestral historicamente gerou uma identidade baseada em construção social, cultural e espiritual, desenvolvendo atividades econômicas e suas próprias formas de produção de maneira atual e ininterrupta”.

Tanto a Lei de Mineração (artigo 90), quanto a Lei Orgânica de Participação Cidadã (artigo 83) e o Código Orgânico do Meio Ambiente (artigo 184) reconhecem o direito à participação cidadã em questões ambientais. O Acordo de Escazú (Art. 7) também compromete o Equador a agir em apoio a esse direito. No entanto, até o momento, nenhuma lei específica foi promulgada a respeito desse tipo de consulta. Essa lacuna legislativa causou confusão ao longo do tempo, que foi esclarecida ao longo dos anos pelo Tribunal Constitucional do Equador (TCE), estabelecendo padrões baseados no “diálogo intercultural genuíno” e no “dever de acomodação”, segundo os quais o Estado deve ser flexível aos interesses em jogo (Acórdão nº 273-19-JP/22). Em 2024, a autoridade nacional de mineração emitiu o Acordo Ministerial MEM-MEM-2024-0002-AM, que contém um Manual para a operacionalização da consulta prévia, livre e informada para a emissão de medidas administrativas em concessões de mineração. Esse marco regulatório prevê dois cenários decorrentes do diálogo intercultural: (i) que haja consentimento da comunidade, povo ou nacionalidade indígena, caso em que o projeto é implementado; ou (ii) que tal consentimento não seja obtido. Neste segundo cenário, aplica-se o Artigo 83 da Lei Orgânica de Participação Cidadã, segundo o qual o Estado deve decidir se implementa ou não o projeto. Caso decida implementá-lo, o Artigo 18 do Manual indica que sua decisão deve ser justificada com razões e critérios que a justifiquem, mesmo diante da oposição da maioria.

Territórios de Povos em Isolamento Voluntário: No caso desses territórios, o penúltimo parágrafo do Artigo 57 da Constituição da República do Equador (CRE) estipula que “todos os tipos de atividade extrativa serão proibidos”. Trata-se de zonas imateriais definidas como áreas protegidas de excepcional importância cultural e destinadas ao desenvolvimento das comunidades indígenas Quichua, Siona, Cofán e Huaorani, conforme estabelecido nos Decretos Executivos nº 551 e 552, de 1999.

Fontes

Constituição da República do Equador.

Acordo Regional sobre Acesso à Informação, Participação Pública e Acesso à Justiça em Matéria Ambiental na América Latina e no Caribe (Acordo Escazú).

Lei de Mineração.

Lei Orgânica de Participação Cidadã.

Lei Orgânica das Terras Rurais e Territórios Ancestrais.

Código Orgânico do Meio Ambiente.

Presidência da República. Decretos nº 551 e 552 (1999).

Ministério de Energia e Minas. Acordo MEM-MEM-2024-0002-AM.

B. Propriedade e Alocação de Direitos Minerários

Pontuação: 0.75 / 1.00

A lei atribui direitos de propriedade sobre minerais, incluindo o ouro?

1.0

Critério 4

Justificativa

O artigo 408 da Constituição (CRE) estabelece que os recursos naturais não renováveis, incluindo os depósitos minerais, "são propriedade inalienável, imprescritível e inaprisionável do Estado". De acordo com isso, o artigo 16 da Lei de Mineração reitera que a propriedade do Estado sobre o subsolo "será exercida independentemente do direito de propriedade sobre as terras superficiais que cobrem as minas e os depósitos". Da mesma forma, o artigo 607 do Código Civil afirma que o Estado "é proprietário de todas as minas e depósitos...".

Fontes

Constituição da República do Equador.

Lei de Mineração do Equador.

Existem registros transparentes e de acesso público de títulos, licenças ou concessões de mineração para a mineração artesanal e de pequena escala (cadastros de mineração)?

1.0

Critério 5

Justificativa

Sim, existe um cadastro e inventário de concessões de mineração, conforme estipulado pela Lei de Mineração (artigo 9º, alínea d) e seu Regulamento (artigos 9º a 13º), e é gerenciado pela Agência de Regulação e Controle da Mineração (ARCOM). A Lei de Mineração exige sua publicação por meios digitais e eletrônicos, sendo de acesso público e gratuito por meio de um geoportal disponível no site da ARCOM.

De acordo com a Resolução nº 001-DE-ARCOM-2018, o inventário de mineração foi encerrado em fevereiro de 2018, por ter sido considerado "necessário um plano para áreas adequadas à exploração e exploração mineral, priorizando o uso racional dos recursos naturais, em consonância com a criação de novas zonas de desenvolvimento, segundo o princípio do equilíbrio regional".

Após sete anos de inatividade, o cadastro de mineração foi reaberto em junho deste ano, 2025. A reabertura está prevista no Acordo nº MEM-MEM-2025-0018-AM e vem sendo implementada de forma gradual e progressiva, começando pelo setor de mineração não metálica de pequena escala.

Nesse contexto, foi dada ênfase ao fortalecimento do acesso à informação pública, conforme refletido na Resolução nº ARCOM-ARCOM-2025-0035-R, que exige que todos os funcionários da ARCOM cumpram as funções e os procedimentos de transparência (ativa, passiva, direcionada e colaborativa), garantindo a responsabilização, o acesso dos cidadãos à informação e a fiscalização social no setor de mineração.

Fontes

Lei de Mineração.

Regulamento Geral da Lei de Mineração.

Ministério de Energia e Minas. Acordo nº MEM-MEM-2025-0018-AM.

Existe um cadastro de mineração oficial e atualizado que inclua informações que permitam às autoridades evitar a sobreposição de concessões com direitos já existentes, como outros títulos, áreas protegidas ou terras indígenas?

0.5

Critério 6

Justificativa

O Artigo 11 do Regulamento de Mineração estipula que o cadastro mineiro deve incluir o registro dos títulos de concessão de mineração, bem como áreas "proibidas ou com restrição à atividade mineira" e outros aspectos territoriais.

Ademais, o Artigo 22 do Anexo da Resolução nº ARCOM-005/25, emitida em junho deste ano, que contém as Instruções para a elaboração de relatórios e certificações cadastrais, exige que o relatório cadastral examine sobreposições específicas com: zonas imateriais, áreas protegidas, áreas de proteção hídrica, patrimônio florestal e florestas de proteção.

Essa especificidade está em consonância com a legislação ambiental equatoriana e abrange áreas onde a mineração é proibida (áreas protegidas e zonas imateriais) e outras onde a mineração é permitida, embora com regulamentações e controles mais rigorosos (patrimônio florestal e florestas de proteção). O Artigo 11 do Anexo desta Resolução também inclui no exame de sobreposição os territórios mantidos em posse ancestral e propriedade de comunidades, comunas, povos ou nacionalidades. O portal geográfico disponível no site da ARCOM permite visualizar as áreas sobrepostas, embora os territórios indígenas ainda não estejam incluídos.

Fontes

Regulamento Geral da Lei de Mineração.

ARCOM. Resolução nº ARCOM-005/25.

Existe algum processo de formalização para trabalhadores da mineração artesanal e de pequena escala que operam sem uma permissão, licença e/ou concessão formal?

0.5

Critério 7

Justificativa

O Plano Nacional de Desenvolvimento Mineiro 2020-2030 promove a formalização das atividades de mineração, e o Estado, portanto, implementou processos de formalização com foco na mineração de pequena escala. Além disso, desde a reabertura do cadastro de mineração, atenção tem sido dada, particularmente, aos pedidos de mineração que estavam pendentes desde o seu fechamento.

No entanto, é importante esclarecer que o Equador prioriza a regularização dessa atividade em detrimento da sua formalização, visto que a legislação equatoriana considera a mineração sem autorização ilegal.

Portanto, quando a Lei de Mineração foi promulgada, também foram emitidos o Regulamento do Regime Especial para Mineração de Pequena Escala (2009); e, posteriormente, as Instruções para Concessão de Licenças de Mineração (2014). Em julho deste ano, o Estado também emitiu o Acordo nº MEM-MEM-2025-0023-AM para alterar as Instruções de 2014.

Fontes

Lei de Mineração.

Regulamento do Regime Especial para Mineração em Pequena Escala.

Instruções para a concessão de licenças de mineração para minerais não metálicos ou materiais de construção, até 300 hectares, no âmbito do regime especial para mineração em pequena escala.

Plano Nacional de Desenvolvimento da Mineração.

C. Procedimentos para Obtenção de Licenças de Mineração

Pontuação: 0.90 / 1.00

Existem procedimentos claros para a aquisição de direitos de mineração artesanal e de pequena escala de ouro?

1.0

Critério 8

Justificativa

Sim, existem procedimentos claros, que estão previstos nos artigos 134 a 141 da Lei de Mineração e desenvolvidos pelo Regulamento do Regime Especial de Pequena Mineração e Mineração Artesanal; e detalhados em duas Instruções de 2014 e 2017, respectivamente, para a concessão de licenças de mineração metálica e não metálica em pequena escala.

Fontes

Lei de Mineração.

Regulamento para o Regime Especial de Mineração Artesanal e de Pequena Escala.

Instruções para a Concessão de Licenças de Mineração para Minerais Não Metálicos ou Materiais de Construção de até 300 hectares no âmbito do Regime Especial de Mineração de Pequena Escala.

Instruções para a Concessão de Licenças de Mineração Metálica no âmbito do Regime Especial de Mineração de Pequena Escala em Processos de Licitação.

Existe algum arcabouço legal que obrigue o comprador de ouro a verificar sua origem legal?

1.0

Critério 9

Justificativa

Nos termos do Artigo 50 da Lei de Mineração, pessoas físicas ou jurídicas que, sem possuírem concessões de mineração, se dediquem à comercialização ou exportação de substâncias minerais metálicas ou à exportação de substâncias minerais não metálicas, devem obter a licença correspondente do Ministério competente, em conformidade com as disposições do regulamento geral desta lei. Os titulares de concessões de mineração que comercializem substâncias minerais metálicas ou exportem substâncias minerais não metálicas de áreas fora de suas concessões também devem obter a mesma licença. Em virtude do Artigo 55, qualquer comércio realizado sem a licença exigida é considerado clandestino.

Fontes

Lei de Mineração, nº 45/2009

Existem procedimentos específicos de licenciamento ambiental estabelecidos para a mineração artesanal e de pequena escala (MAPE), incluindo requisitos simplificados ou personalizados?

1.0

Critério 10

Justificativa

O artigo 78 da Lei de Mineração (LM) estabelece a obrigação geral de "elaborar e apresentar estudos ou documentos ambientais para prevenir, mitigar, controlar e reparar os impactos ambientais e sociais decorrentes de suas atividades", que será "específica e simplificada" para a mineração artesanal e de pequena escala (MAPE).

Essa obrigação geral é detalhada no Regulamento Ambiental para Atividades de Mineração (RAAM), que estabelece os seguintes parâmetros:

É necessário um título de mineração antes de solicitar e obter uma autorização administrativa ambiental, que pode ser: (i) um registro ambiental ou (ii) uma licença ambiental (artigos 8 e 9).

Projetos, obras ou atividades no regime especial para mineração artesanal exigem um registro ambiental (artigo 10).

Projetos, obras ou atividades no regime de mineração de pequena escala: Para realizar atividades de exploração com ou sem furos de sondagem ou reconhecimento, é necessário obter um registro ambiental.

Para realizar atividades de exploração que excedam o número de furos de sondagem permitidos neste regulamento, é necessária uma licença ambiental. Para a realização de atividades de mineração ou exploração e atividades simultâneas de mineração, bem como atividades subsequentes, é necessária uma licença ambiental.

O RAAM (Sistema de Autorização Ambiental para Mineração) desenvolve este esquema de autorizações ambientais para mineração em conformidade com o esquema geral de autorizações ambientais estabelecido no Código Orgânico do Meio Ambiente (COAM) e seu Regulamento (RCOAM). O COAM estabelece o Sistema Único de Gestão Ambiental (SUMA) para determinar e regulamentar os procedimentos e mecanismos de prevenção, controle, monitoramento e remediação da poluição ambiental. Dentro deste quadro, as autorizações administrativas ambientais são incluídas como instrumentos de regularização ambiental (Art. 177 COAM). Essas autorizações são de dois tipos, dependendo da categorização do impacto ou risco ambiental do projeto, obra ou atividade: (i) baixo impacto, por meio de um registro ambiental, ou (ii) médio e alto impacto, por meio de uma licença ambiental (Art. 426 RCOAM).

Os requisitos para solicitar essas autorizações, bem como os procedimentos para concedê-las, estão previstos no RCOAM e no RAAM e estão enquadrados no Sistema Único de Informação Ambiental (SUIA), que é o instrumento que articula as informações sobre projetos, obras e atividades que geram risco ou impacto ambiental, e que é administrado pela autoridade ambiental nacional (art. 19 COAM).

Fontes

Legislação de Mineração.

Código Ambiental Orgânico.

Regulamentos do Código Ambiental Orgânico.

Regulamentos Ambientais para Atividades de Mineração.

Existe alguma entidade governamental nacional, regional ou estadual que supervisione o cumprimento dos compromissos das operações de mineração artesanal e de pequena escala (MAPE) de acordo com as licenças ambientais de mineração?

1.0

Critério 11

Justificativa

No Equador, a fiscalização das licenças ambientais para garimpeiros e mineradores de pequena escala (GPE) é de responsabilidade de diversas instituições que atuam de forma coordenada, dependendo do nível de atividade e da etapa do processo de mineração.

A principal Autoridade Ambiental Competente (AAC) é o Ministério do Meio Ambiente, Água e Transição Ecológica (MAATE), que supervisiona o cumprimento das obrigações ambientais estabelecidas na licença ambiental e nos instrumentos de gestão ambiental, de acordo com as disposições do Código Orgânico do Meio Ambiente (COA) e seus regulamentos. O MAATE pode delegar funções de controle e monitoramento aos Governos Autônomos Descentralizados (GADs) provinciais ou municipais que assumiram responsabilidades ambientais.

No setor de mineração, o Ministério de Energia e Minas (MEM), por meio da Agência de Regulação e Controle de Energia e Recursos Naturais Não Renováveis (ARCERNNR), é responsável por assegurar a legalidade das operações de mineração, incluindo as atividades de GPE. A ARCERNNR verifica se os detentores de concessões de mineração possuem as autorizações e licenças correspondentes e se cumprem os compromissos técnicos e ambientais estabelecidos.

A MAATE é responsável pela fiscalização ambiental, monitorando o cumprimento dos planos de gestão ambiental e das condições estabelecidas nas licenças, enquanto o ARCERNNR supervisiona os aspectos técnicos e de mineração. Ambas as instituições podem coordenar ações conjuntas com a Polícia Nacional, a Procuradoria-Geral da República e os governos locais para penalizar atividades ilegais e danos ambientais.

Fontes

Código Ambiental Orgânico (2017);

Lei de Mineração (2009);

Regulamento Geral do Código Ambiental Orgânico (Decreto Executivo nº 752 de 2019);

As concessões ou licenças de mineração são concedidas por um período fixo com reavaliação obrigatória antes da prorrogação? *0,5 pode ser concedido nos casos em que a reavaliação é obrigatória, mesmo quando não há um período fixo para a concessão de mineração.

0.5

Critério 12

Justificativa

A concessão mineira terá duração de até vinte e cinco anos, podendo ser renovada por períodos iguais, desde que seja apresentado um pedido por escrito do concessionário ao Ministério Setorial para esse fim, antes do seu término, e que seja obtido previamente o parecer favorável da Agência de Regulação e Controle da Mineração e do Ministério do Meio Ambiente.

Fontes

Direito da Mineração.

O uso de máquinas na mineração artesanal e de pequena escala está sujeito a regulamentação e licenciamento?

1.0

Critério 13

Justificativa

O Acordo nº 002 do Ministério dos Transportes, emitido em 2017, contém as normas para a utilização de máquinas e equipamentos pesados ■■ na atividade mineira, mas não se relaciona com o licenciamento.

Fontes

Regulamento para o uso de máquinas e equipamentos pesados ■■ em atividades de mineração e para o transporte comercial de cargas pesadas de produtos florestais.

<https://www.gob.ec/index.php/regulaciones/emitir-disposiciones-uso-maquinaria-equipos-pesados-actividad-minera-transporte-comercial-carga-pesada-productos-florestales>

São necessários estudos de impacto ambiental (EIA) para operações mecanizadas de mineração artesanal e de pequena escala?

0.0

Critério 14

Justificativa

O artigo 118 do Regulamento Ambiental para Atividades Mineiras estipula apenas que os garimpeiros devem especificar, no formulário emitido pela Autoridade Nacional do Meio Ambiente, o tipo de maquinário que utilizarão, o qual deve estar em conformidade com a legislação setorial correspondente. Caso o garimpeiro necessite alterar seu maquinário, deverá notificar a Autoridade Nacional do Meio Ambiente. É importante ressaltar que essa disposição não se aplica à mineração de pequena escala, para a qual também não há obrigatoriedade expressa de realização de estudo de impacto ambiental.

Fontes

Regulamentos Ambientais para Atividades Mineiras.

https://strapi.lexis.com.ec/uploads/Registro_Oficial_Ano_I_Segundo_Suplemento_No_56_del_10_de_junio_de_2025_LEXIS_ECUADOR_0c480a87e0.pdf

Existem controles governamentais sobre a importação, venda ou locação de máquinas de mineração?

1.0

Critério 15

Justificativa

O Acordo nº 002 do Ministério dos Transportes, emitido em 2017, contém as normas para a utilização de máquinas e equipamentos pesados ■■ na atividade mineira e prevê o controle governamental a cargo da autoridade nacional de transportes e obras públicas.

Fontes

Regulamento para o uso de máquinas e equipamentos pesados ■■ em atividades de mineração e para o transporte comercial de cargas pesadas de produtos florestais.

Existe algum cadastro nacional ou subnacional de máquinas pesadas utilizadas na mineração?

1.0

Critério 16

Justificativa

O Artigo 3º do Acordo nº 002 do Ministério dos Transportes, emitido em 2017, contém as normas para o uso de máquinas e equipamentos pesados em atividades de mineração. Estipula que a Autoridade Nacional de Transportes e Obras Públicas é responsável pelo Registro e Cadastro de todas as máquinas, equipamentos e meios de transporte utilizados em atividades de mineração.

O Ministério dos Transportes e Obras Públicas, sem prejuízo de suas responsabilidades em relação à infraestrutura rodoviária, será responsável pelo Registro e Cadastro de todos os tipos de máquinas e equipamentos pesados, suas peças e acessórios, utilizados em atividades de mineração e no transporte comercial de cargas pesadas de produtos florestais.

Fontes

Regulamento para o uso de máquinas e equipamentos pesados em atividades de mineração e transporte comercial de cargas pesadas de produtos florestais. <https://www.gob.ec/index.php/regulaciones/emitir-disposiciones-uso-maquinaria-equipos-pesado-actividad-minera-transporte-comercial-carga-pesada-productos-forestales>

Existem registros ou bancos de dados transparentes e de acesso público de licenças ou autorizações concedidas para o uso de máquinas em operações de mineração artesanal e de pequena escala?

0.0

Critério 17

Justificativa

Esses registros não são públicos: nem o Regulamento do Cadastro Nacional de Equipamentos e Máquinas, nem o Acordo nº 002 do Ministério dos Transportes, emitido em 2017, contém as normas para o uso de máquinas e equipamentos pesados na atividade de mineração, estabelecendo parâmetros de acesso público.

Fontes

Regulamento do Cadastro Nacional de Equipamentos e Máquinas (<https://www.gob.ec/sites/default/files/regulations/2018-10/079-Reglamento%20del%20Registro%20Nacional%20de%20Equipos%20y%20Maquinaria.pdf>)

Regulamento para o uso de máquinas e equipamentos pesados em atividades de mineração e transporte comercial de cargas pesadas de produtos florestais (<https://www.gob.ec/index.php/regulaciones/emitir-disposiciones-uso-maquinaria-equipos-pesado-actividad-minera-transporte-comercial-carga-pesada-productos-forestales>)

Os operadores são obrigados a equipar máquinas pesadas com GPS ou outros dispositivos de rastreamento para fins de monitoramento?

1.0

Critério 18

Justificativa

Os artigos 5 e 6 do Acordo nº 002 do Ministério dos Transportes, emitido em 2017, contém as normas para a utilização de máquinas e equipamentos pesados na atividade mineira. Estipulam que as empresas de comercialização devem entregar aos compradores ou adquirentes as máquinas e/ou equipamentos com os

respectivos dispositivos de rastreamento por satélite instalados, bem como o registo devidamente emitido pelo Ministério dos Transportes e Obras Públicas; e que os intervenientes no setor mineiro devem apresentar o certificado de instalação e conectividade GPS emitido pelo fornecedor.

Fontes

Reglamento para o uso de máquinas e equipamentos pesados em atividades de mineração e para o transporte comercial de cargas pesadas de produtos florestais.

<https://www.gob.ec/index.php/regulaciones/emitir-disposiciones-uso-maquinaria-equipos-pesados-actividad-minera-transporte-comercial-carga-pesada-productos-forestales>

E. Regulamentação do Mercúrio

Pontuação: 0.50 / 1.00

A importação, venda e uso de mercúrio são regulamentados pela legislação nacional?

1.0

Critério 19

Justificativa

O Equador regulamenta a importação, venda e uso de mercúrio com base nas normas estabelecidas pela Convenção de Minamata e pela Convenção de Basileia, que são desenvolvidas pelos Títulos IV e V do Código Orgânico do Meio Ambiente (COAM) e pelo Título VI do Regulamento (RCOAM) sob a perspectiva da gestão integral de materiais perigosos (incluindo substâncias químicas e resíduos), que se baseia em: (i) fases de gestão, (ii) autorizações, (iii) listas, (iv) registros; e (v) sanções administrativas e penais.

Fontes

Convenção de Minamata.

Convenção de Basileia.

Código Ambiental Orgânico.

Regulamentos do Código Ambiental Orgânico.

Existem restrições ou proibições específicas ao uso de mercúrio na mineração artesanal e de pequena escala?

1.0

Critério 20

Justificativa

Desde 2013, está em vigor a proibição do uso de mercúrio em atividades de mineração, conforme estipulado no Artigo 86.1 da Lei de Mineração (LM). Essa proibição é geral e contrasta com a regulamentação específica para Mineração Artesanal e de Pequena Escala (MAPE): o Artigo 37 do Regulamento do Regime Especial de Mineração Artesanal e de Pequena Escala, de 2009, exige a abstenção do uso de mercúrio. Essa foi a diretriz inicial para toda a atividade de mineração e continua sendo a diretriz de fato atualmente em vigor para a MAPE.

Por sua vez, o Artigo 88 do Regulamento Ambiental para Atividades Mineiras de 2025 (RAAM) estabelece as seguintes diretrizes para o gerenciamento do mercúrio como subproduto nas fases de beneficiamento e refino:

“Caso o mercúrio metálico seja gerado involuntariamente como subproduto durante as atividades de extração e processamento mineral, ele deverá ser gerenciado como substância química perigosa ou resíduo perigoso, de acordo com as normas aplicáveis.

Em qualquer fase da vida útil do projeto, o detentor da concessão minerária poderá gerenciar o mercúrio metálico como resíduo perigoso ou substância química no país, em conformidade com as disposições do Código Orgânico do Meio Ambiente, seu Regulamento e as normas nacionais aplicáveis.

Caso o detentor da concessão minerária precise gerenciá-lo fora do país como resíduo perigoso, ele será exportado de acordo com as disposições do Código Orgânico do Meio Ambiente, seu Regulamento, a Convenção de Minamata e a Convenção de Basileia.

O mercúrio metálico poderá ser armazenado durante toda a vida útil do projeto e deverá atender às condições técnicas estabelecidas nas normas nacionais e internacionais aplicáveis.”

No que diz respeito à mineração metalúrgica de pequena escala (MMPE), em 2022 foi publicado o Acordo Interministerial nº MAATE-MEM-2022-001, contendo diretrizes para a gestão integral de rejeitos de mineração e materiais estéreis por recicladores informais no âmbito do regime especial para mineração metálica de pequena escala, que se refere ao mercúrio (ver considerandos).

A relativa ineficácia deste quadro regulamentar confuso foi reconhecida no Plano Nacional de Ação sobre o Uso de Mercúrio na Mineração de Pequena Escala (MMPE):

“O uso de mercúrio em atividades de MMPE é proibido desde a Lei de Mineração e reiterado em outros instrumentos legais subsequentes relacionados a essas atividades. Apesar da proibição, e como explicado na seção de Diagnóstico deste documento, o mercúrio continua sendo utilizado e, contrariamente às expectativas, seu uso se intensificou desde a promulgação da proibição, porém ilegalmente. Isso levou à formação de um mercado negro nacional de mercúrio, frequentemente associado a outras atividades ilegais, como o tráfico de drogas ou mesmo o tráfico de pessoas.”

Por fim, vale ressaltar que, desde 2014, o gerenciamento não autorizado de produtos ou resíduos perigosos é considerado crime no Equador, nos termos do Artigo 254 do Código Penal Orgânico Integral (COIP), com pena de prisão de até cinco anos.

Fontes

Código Penal Orgânico Integral.

Lei de Mineração.

Regulamento para o Regime Especial de Mineração Artesanal e de Pequena Escala.

Regulamento Ambiental para Atividades de Mineração.

Acordo Interministerial nº MAATE-MEM-2022-001

Existe algum sistema para rastrear a origem, a distribuição e o uso final do mercúrio?

0.0

Critério 21

Justificativa

Atualmente, não existe um sistema específico em vigor.

O Plano Nacional de Ação sobre o Uso de Mercúrio na Mineração Artesanal (MAP) inclui uma estratégia para fortalecer o controle e o monitoramento do comércio e uso de mercúrio, com base em operações de fiscalização para verificar seu uso e no fortalecimento dos controles aduaneiros e portuários para identificar e prevenir o contrabando. No entanto, os sistemas aplicáveis à gestão integrada de produtos químicos e resíduos perigosos estão sendo

utilizados atualmente.

Fontes

Plano de ação nacional sobre o uso de mercúrio na mineração artesanal e de pequena escala.

Existem procedimentos estabelecidos para a apreensão, o transporte e a destinação final do mercúrio confiscado, especialmente após operações contra a mineração ilegal de ouro?

0.0

Critério 22

Justificativa

Atualmente, não existe um procedimento específico estabelecido, aplicando-se, portanto, os procedimentos gerais previstos para o exercício do poder sancionatório em matéria administrativa ou penal. Tal fato é confirmado no Relatório Breve sobre a Implementação da Convenção de Minamata (2023), cuja seção 3.3 relata a apreensão de mercúrio em 2021 e 2022, o qual foi “armazenado nas instalações da Polícia Judiciária”, como é típico em casos de outras infrações.

Cabe ressaltar que, nos últimos anos, a Lei de Mineração e seu Regulamento foram alterados para adequar os procedimentos sancionatórios à legislação vigente na Comunidade Andina, visando maior eficácia. Contudo, nem o Artigo 57 da Lei de Mineração nem o Artigo 99 do Regulamento de Mineração, em sua versão alterada, preveem disposições específicas para a retenção (medida cautelar) ou apreensão (sanção) de mercúrio. Em matéria penal, também não existem disposições específicas para o mercúrio, pelo que se aplicam os procedimentos gerais para a sua apreensão (medida cautelar) ou confisco (pena) previstos no artigo 69.º do Código Penal Orgânico Integral (COIP).

Fontes

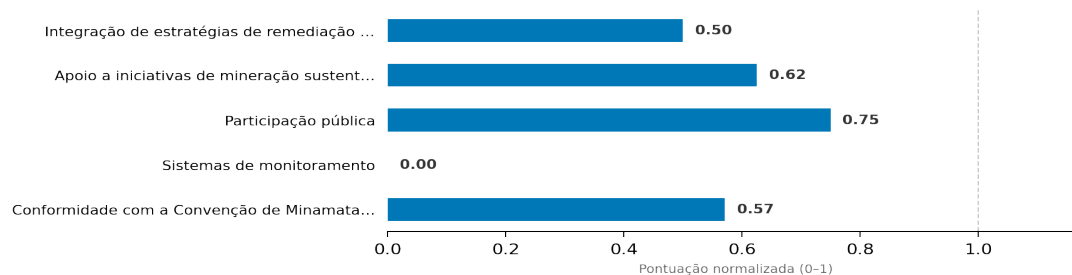
Lei de Mineração.

Regulamento Geral da Lei de Mineração.

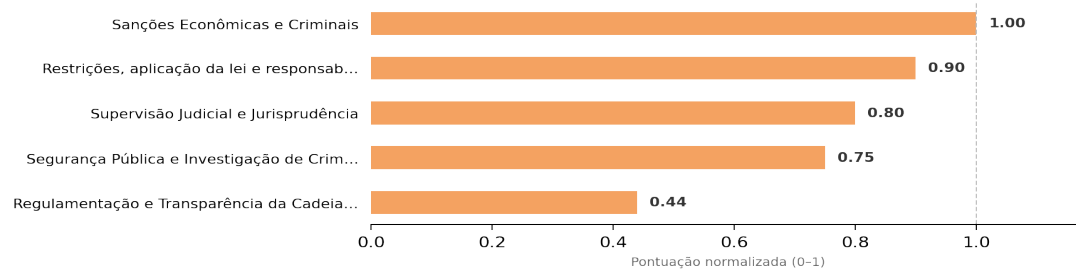
Relatório Resumido sobre a Implementação da Convenção de Minamata (2023).

Código Penal Orgânico Integral.

Pontuações por categoria



Pontuações por categoria



Painel de Políticas de Mineração na Amazônia

Liderado pela Amazon Conservation Association · amazonconservation.org

Em colaboração com: Pulitzer Center · Rainforest Investigations Network · Earth Genome